

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18 -
30/2550

นายภิญโญ ยิ่งบุญ กับพวก โจทก์
สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ โจทก์ร่วม
บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

โจทก์ได้รับการประเมินผลงานเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกรด D ไม่อาจอ้างข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาเรียกร้องให้จำเลยปรับเพิ่มค่าจ้างตามฟ้องได้อยู่แล้ว
ดังนี้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างของโจทก์จะขาดอายุความหรือไม่ ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผล
ของคดีได้ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรค
หนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
มาตรา 31

คดีทั้งสิบสามสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดย
ให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 13 และเรียกจำเลยทั้งสิบสาม
สำนวนว่าจำเลย

โจทก์ทั้งสิบสามสำนวนฟ้องเป็นใจความทำนองเดียวกันว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง
สิบสามเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย โดยมีวันเริ่มจ้างและอัตราค่าจ้างของโจทก์
ทั้งสิบสามในแต่ละปีปรากฏตามคำฟ้องและเอกสารแนบท้ายคำฟ้อง โจทก์ทั้งสิบสาม

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ ในระหว่างปี 2543 จนถึงปี 2546 จำเลยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้กับสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ 2 ฉบับ คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 (ที่ ถูกคือ 2543) ซึ่งระบุไว้ในข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องการเงินค่าจ้างประจำปี โดยพนักงานของ จำเลยทุกคนจะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีตามเกรด A B C D โดยเกรด D จะ ได้รับการปรับอยู่ที่ร้อยละหก และถือว่าเป็นเกรดต่ำที่สุดและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ว่า วันที่ 1 มกราคม 2544 ไปจนถึงปี 2546 และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลง วันที่ 22 ตุลาคม 2546 ซึ่งระบุไว้ในข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องการเงินค่าจ้างประจำปี โดยพนักงานของจำเลยทุกคนจะได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีตามเกรด A B C D โดยเกรด D จะได้รับการปรับอยู่ที่ร้อยละหก และถือว่าเป็นเกรดที่ต่ำที่สุด และมีผล บังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ไปจนถึงปี 2549 โจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้ รับการปรับค่าจ้างประจำปีตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเพิ่มขึ้นในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละหก ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำสุดของข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ การที่จำเลยไม่ ปรับขึ้นค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสามเป็นเวลา 1 ปีนั้นทำให้โจทก์ทั้งสามเสียสิทธิอัน พึงได้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 และทำให้ฐานการ คำนวณค่าจ้างประจำปีของปีถัดๆ ไปต้องผิดพลาดขอให้บังคับจำเลยปรับค่าจ้าง ประจำปีและจ่ายค่าจ้างประจำปีที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องและตาม เอกสารแนบท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 ของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งสามสามขอให้การว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจาก โจทก์ทั้งสามไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากตามข้อตั้งเกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าพนักงานทุก คนจะต้องได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี และไม่ระบุว่าพนักงานที่ได้รับการประเมิน ต่ำกว่าเกรด D จะได้รับการปรับค่าจ้าง การที่มีพนักงานบางคนซึ่งมีผลการทำงานไม่ ดี มีการป่วย สาย ลา ขาด มากในรอบปี จะได้คะแนนประเมินผลต่ำกว่า 51 คะแนน

เป็นผลให้ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนั้น เป็นระบบการประเมินที่เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสากล เป็นสิทธิอำนาจของฝ่ายจัดการที่จะคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โจทก์ทั้งสิบสามได้รับการประเมินผลต่ำกว่า 51 คะแนน หรือต่ำกว่าเกรด D จึงเป็นผลให้โจทก์ทั้งสิบสามไม่ได้รับการขึ้นเงินประจำปี 2544 และโจทก์บางคนไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2545 ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนตุลาคม 2546

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้จำเลยปรับเปลี่ยนการขึ้นเงินเดือนประจำปีใหม่ โดยให้ระบุว่าพนักงานที่ได้เกรด D และต่ำกว่าเกรด D จะได้รับการปรับเงินเดือนร้อยละหกทุกคน ซึ่งจำเลยตกลงตามข้อเรียกร้อง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 จึงได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยการปรับค่าจ้างประจำปีให้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงาน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2546 มีความแตกต่างจากข้อตกลงฉบับเดิม คือ ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ในข้อ (4) ระบุว่า เกรด D ได้รับร้อยละหกในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2546 ในข้อ (4) ระบุว่า เกรด D และต่ำกว่าได้รับร้อยละหกทุกคนเมื่อมีข้อตกลงฉบับใหม่เปลี่ยนไปจากข้อตกลงฉบับเดิม จำเลยและพนักงานทุกคนรวมทั้งโจทก์ทั้งสิบสามจึงต้องยึดถือตามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ ต่อมาจำเลยก็ได้ขึ้นเงินเดือนประจำปีแก่โจทก์ทั้งสิบสามซึ่งได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 51 คะแนนหรือต่ำกว่าเกรด D ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับหลังนี้ โจทก์ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 และที่ 13 เรียกค่าจ้างตามสำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแต่ละคนนั้นมีอายุความ 2 ปี โจทก์ดังกล่าวฟ้องคดีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ยื่นคำร้องเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสิบสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า
โจทก์ทั้งสิบสามเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2541 จำเลยกับสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้ทำข้อตกลงเกี่ยว
กับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2540 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 โดยข้อ 2 ระบุการขึ้นเงินประจำปีแต่ละปีแต่ละปี
ดังนี้ ปี 2541 ให้มีผลใช้บังคับในเดือนมกราคม 2541 โดยพนักงานเกรด A จะได้รับ
การขึ้นเงิน 7 เปอร์เซ็นต์ เกรด B จะได้รับการขึ้นเงิน 6 เปอร์เซ็นต์ เกรด C จะได้
รับการขึ้นเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ เกรด D จะได้รับการขึ้นเงิน 4 เปอร์เซ็นต์ ปี 2542 ให้มี
ผลใช้บังคับในเดือนมกราคม 2542 โดยพนักงานเกรด A จะได้รับการขึ้นเงิน 7
เปอร์เซ็นต์ เกรด B จะได้รับการขึ้นเงิน 6 เปอร์เซ็นต์ เกรด C จะได้รับการขึ้นเงิน 5
เปอร์เซ็นต์ เกรด D จะได้รับการขึ้นเงิน 4 เปอร์เซ็นต์ ปี 2543 ให้มีผลตั้งแต่ 1
มกราคม 2543 เป็นต้นไปให้ใช้ระบบ "โครงสร้างจำแนกตำแหน่ง" ในบริษัทฯ ซึ่ง
กำหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามข้อ 2.3.1 ถึงข้อ 2.3.8 ซึ่งข้อ
2.3.3 ระบุคะแนนประเมินผลสุทธิเพื่อเทียบเกรดสำหรับการขึ้นค่าจ้างประจำปี
กำหนดให้คะแนน 81 ถึง 100 คะแนน คือเกรด A คะแนน 71 ถึง 80 คะแนน คือ
เกรด B คะแนน 61 ถึง 70 คะแนนคือเกรด C คะแนน 51 ถึง 60 คะแนน เกรด D
ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 จำเลยกับสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้
ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ที่ 1 พุทธศักราช 2543 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยข้อ 3 ระบุเรื่องเงินขึ้นประจำปี ว่า "บริษัทฯ ตกลงปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างพนักงาน ดังนี้ (1) เกรด A ได้รับ 10 เปอร์เซ็นต์ (2) เกรด B ได้รับ 8 เปอร์เซ็นต์ (3) เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ (4) เกรด D ได้รับ 6 เปอร์เซ็นต์ การปรับค่าจ้างประจำปี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป" ภายหลังจากมีการใช้บังคับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวแล้ว ได้มีการประชุมระหว่างฝ่ายบริหารของจำเลยและฝ่ายสหภาพแรงงาน เรื่องที่เกี่ยวกับการปรับเงินขึ้นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยตามรายงานการประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2546 เอกสารหมายเลข 6 ระบุว่า "2.4 การปรับเงินขึ้นประจำปี 2544 และปี 2545 สหภาพแรงงานฯ นำเสนอในกรณีที่พนักงานไม่ได้ปรับเงินขึ้นประจำปี 2544 และปี 2545 ขอให้บริษัทฯ ปรับเงินขึ้นประจำปี 2544 และปี 2545 สรุป ฝ่ายบริหารจะนำไปพิจารณาใน 3 เดือน" ตามรายงานการประชุมวันที่ 13 มิถุนายน 2546 เอกสารหมายเลข 7 ระบุว่า "2.4 การปรับเงินขึ้นประจำปี 2544, 2545 สหภาพแรงงานฯ เสนอให้บริษัทฯ ปรับเงินขึ้นประจำปี 2545 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน และปี 2544 จำนวน 17 คน นายไพฑูรย์ แก้วมณี ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีการปรับเงินขึ้นประจำปี 2545 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 จำนวน 14 คน และจำนวน 12 คน ที่เหลือบริษัทฯ จะมีการพิจารณาหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2546 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขการลา" และตามรายงานการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เอกสารหมายเลข 8 ระบุว่า "2.6 เรื่องการปรับเงินขึ้นประจำปี 2544 และปี 2545 สหภาพแรงงานฯ ขอให้ดำเนินการปรับขึ้นประจำปี 2544 จำนวน 17 คน และปี 2545 จำนวน 12 คน ฝ่ายบริหารรับพิจารณา" ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2546 จำเลยกับสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยข้อ 3 ระบุเรื่องเงินขึ้นประจำปีของลูกจ้างว่า

"บริษัทฯ ปรับเงินค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างดังนี้ (1) เกรด A ได้รับ 10 เปอร์เซ็นต์ (2) เกรด B ได้รับ 8 เปอร์เซ็นต์ (3) เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ (4) เกรด D และต่ำกว่าได้รับ 6 เปอร์เซ็นต์ ทุกคน การปรับค่าจ้างประจำปีให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป" ครั้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ผู้แทนบริษัทจำเลยและผู้แทนสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้ประชุมร่วมกันและบันทึกผลการประชุม ตามเอกสารหมายเลข 10 โดยข้อ 4 ระบุว่า "เรื่องการปรับเงินขึ้นประจำปี 2544, 2545 ให้ลูกจ้าง บริษัทฯ ยืนยันที่จะไม่ปรับขึ้น" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2536 จำเลยกับสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดยข้อ 5.2 ระบุว่า "บริษัทฯ ตกลงปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน ดังนี้ เกรด A ได้รับ 11 เปอร์เซ็นต์ เกรด B ได้รับ 9 เปอร์เซ็นต์ เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ เกรด D ได้รับ 6 เปอร์เซ็นต์ การปรับเงินค่าจ้างประจำปีตามข้อนี้ ให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 นายพี.เอ็น.มาตุ้ รองประธานฝ่ายเทคนิคของจำเลย ได้ออกประกาศ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนตามเอกสารหมายเลข 1 ว่า "ข้อ 1 บริษัทฯ ตกลงปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานซึ่งได้รับเกรดต่ำกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ เป็นเกรดดี (GRADE D) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ขอให้พนักงานดังกล่าวได้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับเกรดที่สูงขึ้นในปีต่อไปด้วย" โจทก์ทั้งสิบสามได้รับประเมินผลเป็นคะแนนต่ำกว่าเกรด D ในปีที่โจทก์ทั้งสิบสามเรียกร้องให้จำเลยปรับเพิ่มเงินตามคำฟ้อง

คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสิบสามประการแรกว่า การที่โจทก์ทั้งสิบสามได้รับประเมินผลเป็นคะแนน ต่ำกว่าเกรด D จำเลยต้องปรับเพิ่มค่า

จ้างประจำปีตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ตามเอกสารหมายเลข จล.5 ให้แก่โจทก์ทั้งสิบสามหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จล.5 ข้อ 3 ระบุไว้ว่า "บริษัทฯ ตกลงปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างพนักงาน ดังนี้ (1) เกรด A ได้รับ 10 เปอร์เซ็นต์ (2) เกรด B ได้รับ 8 เปอร์เซ็นต์ (3) เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ (4) เกรด D ได้รับ 6 เปอร์เซ็นต์ การปรับค่าจ้างประจำปี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป" โดยในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพนักงานที่ได้รับประเมินผลงานเป็นคะแนนต่ำกว่า เกรด D มีสิทธิได้ปรับเพิ่มค่าจ้างด้วย จึงต้องพิจารณาเจตนารมณ์ของสหภาพแรงงานไทยอคริลิกไฟเบอร์และจำเลยจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับก่อนๆ ประกอบ ซึ่งปรากฏว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 5 ธันวาคม 2536 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 5.2 ระบุว่า "บริษัทฯ ตกลงปรับเงินค่าจ้างประจำปีของพนักงานเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน ดังนี้ เกรด A ได้รับ 11 เปอร์เซ็นต์ เกรด B ได้รับ 9 เปอร์เซ็นต์ เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซ็นต์ เกรด D ได้รับ 6 เปอร์เซ็นต์ การปรับเงินค่าจ้างประจำปีตามข้อนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป" โดยปรากฏว่าในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.2 มีผลใช้บังคับ สหภาพแรงงานไทยอคริลิกไฟเบอร์ได้ร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีจนจำเลยได้ประกาศ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ จำเลยระบุไว้ว่า "บริษัทฯ ตกลงประเมินค่าจ้างประจำปีของพนักงานซึ่งได้รับเกรดต่ำกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ เป็นเกรดดี (GRADE D) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามขอให้พนักงานดังกล่าวได้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้รับเกรดที่สูงขึ้นในปีต่อไปด้วย" อันแสดงว่าในปี 2538 จำเลยกับสหภาพแรงงานไทยอคริลิกไฟเบอร์มีปัญหาเรื่องการปรับค่าจ้างให้

พนักงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 5 ธันวาคม 2536 ข้อ 5.2 แล้วจำเลยจึงยอมปรับเกรดให้พนักงานที่ได้เกรดต่ำกว่า 51 เปอร์เซนต์ เป็นเกรด D ซึ่งเดิมพนักงานที่ได้เกรดต่ำกว่าเกรด D ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างให้ได้รับการปรับค่าจ้าง 6 เปอร์เซนต์ ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 5 ธันวาคม 2536 ข้อ 5.2 ดังนั้น ต่อมาหากสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ แจ้งข้อเรียกร้องก็น่าจะต้องตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจน แต่ปรากฏว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2541 ตามเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งฝ่ายสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์และจำเลยต่างยื่นข้อเรียกร้องต่อกันยังตกลงเรื่องการขึ้นเงินประจำปี 2541 และปี 2542 ไว้ว่า "พนักงานเกรด เอ จะได้รับการขึ้นเงิน 7 เปอร์เซนต์ พนักงานเกรด บี จะได้รับการขึ้นเงิน 6 เปอร์เซนต์ พนักงานเกรด ซี จะได้รับการขึ้นเงิน 5 เปอร์เซนต์ และพนักงานเกรด ดี จะได้รับการขึ้นเงิน 4 เปอร์เซนต์" โดยมีได้ระบุว่า พนักงานที่ได้รับเกรดต่ำกว่า เกรด D มีสิทธิได้รับการปรับเพิ่มค่าจ้างด้วย ซึ่งสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์กับจำเลยเพิ่งจะตกลงเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเงินประจำปีไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2546 ตามเอกสารหมายเลข 9 ในข้อที่ 3 ว่า "บริษัทฯ ปรับเงินค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างเป็นเป็นระบบเปอร์เซนต์ของค่าจ้างลูกจ้าง ดังนี้ (1) เกรด A ได้รับ 10 เปอร์เซนต์ (2) เกรด B ได้รับ 8 เปอร์เซนต์ (3) เกรด C ได้รับ 7 เปอร์เซนต์ (4) เกรด D และต่ำกว่าได้รับ 6 เปอร์เซนต์ทุกคน การปรับค่าจ้างประจำปีให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป" อันแสดงว่าก่อนที่สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์กับจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามเอกสารหมายเลข 9 ทั้งสองฝ่ายมิได้มีเจตนาที่จะปรับเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับการประเมินผลการทำงานเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกรด D โจทก์ทั้งสิบสามซึ่งได้รับการประเมินผลงานเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกรด D จึงไม่อาจอ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 มาเรียกร้องให้จำเลยปรับเพิ่มค่าจ้าง

ตามฟ้องได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสิบสามฟังไม่ขึ้น

สำหรับอุทธรณ์ประการที่สองของโจทก์ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ถึงที่ 13 ที่ว่า ค่าจ้างที่โจทก์ดังกล่าวเรียกร้องขาดอายุความหรือไม่ โดยโจทก์ดังกล่าวอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยปรับค่าจ้างให้โจทก์สิบสาม คดียังอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลว่าจำเลยจะต้องปรับค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสิบสามหรือไม่ จึงยังไม่เกิดเป็นค่าจ้างต้องใช้อายุความ 10 ปีนั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏว่าโจทก์ทั้งสิบสามซึ่งได้รับการประเมินผลงานเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกรด D จึงไม่อาจอ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 มาเรียกร้องให้จำเลยปรับเพิ่มค่าจ้างตามฟ้องได้ แล้ว ดังนี้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างของโจทก์ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ถึงที่ 13 จะขาดอายุความหรือไม่ ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลของคดีได้ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 9 และที่ 10 ถึงที่ 13 ดังกล่าว จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน.

(วิเทพ พัชรกัญญาพงษ์-พิชิต คำแฝง-วิฑูรย์ หิรัญรุจิพงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ